○ Nhãn hiệu: đăng ký xác lập quyền ○ Tên thương mại: tự động bảo hộ - Khai thác quyền: ○ Tự khai thác: sản xuất, buôn bán, xuất khẩu ○ Li-xăng/chuyển nhượng/Nhượng quyền: độc quyền, không độc quyền; Hợp đồng, đăng ký - Thực thi quyền, xử lý xâm phạm ○ Tự bảo vệ ○ Tự giải quyết tranh chấp: thương lượng, hòa giải ○ Yêu cầu các cơ quan thực thi bảo vệ, xử lý xâm phạm: biện pháp (hành chính, dân sự, hình sự); căn cứ xử lý hành vi xâm phạm quyền	0,5 0,5
Câu 2: Học viên có thể lựa chọn một trong số các tài sản trí tuệ đã được xác định tại câu 1 để trình bày các công việc chủ yếu mà luật sư sẽ tiến hành: - Quy trình cơ bản gồm các bước sau đây ○ Nhận dạng đối tượng SHTT: đối tượng gì, điều chỉnh theo luật nào, cách thức xác lập quyền, nguyên tắc xác lập quyền, thủ tục ○ Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ: nêu được các tiêu chí bảo hộ, ví dụ: sáng chế (tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp); nhãn hiệu (không tương tự gây nhầm lẫn, ko thuộc đối tượng loại trừ) ○ Soạn thảo hồ sơ nộp đơn: sáng chế (tờ khai, bản mô tả sáng chế, giấy ủy quyền); kiểu dáng công nghiệp (tờ khai, bản mô tả, hình vẽ, giấy ủy quyền); nhãn hiệu (tờ khai, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa/dịch vụ) ○ Theo dõi tiến trình thẩm định, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại (nếu có) ○ Đăng ký, gia hạn/duy trì hiệu lực - Các nội dung bổ sung khi tư vấn, soạn thảo hồ sơ xác lập quyền: ○ Đăng ký nhãn hiệu Bảo Xuân: các phương án đăng ký nhãn hiệu (chữ thông thường, chữ cách điệu, màu sắc, các yếu tố khác); phân nhóm danh mục hàng hóa/dịch vụ(nhóm 3, nhóm 5 và nhóm 35), liệt kê được một số đối chứng có thể cản trở việc đăng ký (Xuân, Bảo Xuân Khang), nêu được các dấu hiệu loại trừ và/hoặc các trường hợp không được bảo hộ. ○ Đăng ký sáng chế: Nêu được các nội dung của bản mô tả sáng chế (tên, mô tả chi tiết, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt sáng chế) ○ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp: nêu được các nội dung của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (tên, mô tả chi tiết, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ)	(2,0 điểm) 1,5 0,5
Câu 3: Các công việc cơ bản có thể thực hiện để bảo vệ quyền SHTT - Kiểm tra, xác định hành vi xâm phạm quyền ○ Đối tượng xâm phạm quyền nằm trong phạm vi bảo hộ quyền SHTT ○ Chủ thể xâm phạm quyền không được chuyển giao quyền sử dụng	(2,0 điểm) 1.0

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn